

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（二）

第四講

回首來時路

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

回首來時路

-- 民國百年憲法變遷

湯德宗
憲法有聲書

目 次

壹、行憲大事記

- 1945/10/25 國民政府接收台灣（台灣光復節）
- 1946/12/25 中華民國憲法制定公布
- 1947/02/28 二二八事件
（1996 年政府正式道歉並指定為紀念日）
- 1947/07/05 國民政府宣布進入「動員戡亂時期」
（迄 1991/05/01 終止，計 44 年）
- 1947/12/25 中華民國憲法施行（行憲紀念日）
- 1948/10/25 第一屆國民大會制定「動員戡亂時期臨時條款」
（迄 1991/05/01 廢止，計 43 年）
- 1949/04～ 臺灣土（農）地改革
（三七五減租→ 1951 公地放領→ 1953 耕者有其田條例）
- 1949/05/20 台灣地區宣告戒嚴
（迄 1987/07/15 解嚴，計 38 年）
- 1950/04/20 行政院訂頒「台灣省各縣市實施地方自治綱要」
- 1954/01/29 大法官釋字第 31 號解釋公布
（第一屆中央民代得「繼續行使職權」→ 1990

《對話憲法・憲法對話》2015

- 「萬年國會」)
- 1960/03/11 「臨時條款」第三次修正
(總統連任次數不限→「威權時期」)
- 1969/12/20 中央民代「增補選」開辦
- 1988/01/13 蔣經國去世，李登輝繼任
- 1990/03 野百合運動
學生群集中正紀念堂靜坐，要求「廢除萬年國會」
(全面改選中央民代)，「回歸憲政體制」(廢除臨時條款)
- 1990/03/21 第一屆國民大會選舉李登輝為第八任總統
- 1990/06/21 大法官釋字第 261 號解釋公布
(第一屆未定期改選之中央民代應至遲於
1991/12/31 終止行使職權)
- 1990/06/28 國是會議召開(嘗試凝聚修憲社會共識)
- 1991/05/01 一次憲法增修條文公布(確定三國會全面改選時
程)& 終止動員戡亂時期(不再視中共為叛亂團
體)
- 1991/05/17 「動員戡亂時期懲治叛亂條例」廢止
- 1991/12/21 第二屆國大選舉(國會全面改選開始)
- 1992/01/01 第二屆國民大會代表就任
- 1992/05/28 二次憲法增修條文公布
- 1992/12/19 第二屆立委選舉(國會全面改選完成)
- 1993/02/01 第二屆立委就任
- 1994/08/01 三次憲法增修條文公布(確立總統直選原則)
- 1994/12/20 第一屆台灣省省長就任
- 1996/03/20 首次總統直選

- 1996/05/20 李登輝、連戰就任第九屆正、副總統
(1997/07/01 香港回歸中華人民共和國，成立香港特別行政區)
- 1997/07/21 四次憲法增修條文公布(總統任免行政院長、凍省)
- 1998/12/20 台灣省長選舉停辦(開始執行「凍省」)
- 1999/09/15 五次憲法增修條文公布(國大改為全額政黨比例代表制)
- 2000/03/24 大法官釋字第 499 號解釋公布
(宣告第五次憲法增修條文國大改制為全額政黨比例代表制部分等違憲)
- 2000/04/25 六次憲法增修條文公布(常設國大改為任務型國大)
- 2000/05/20 陳水扁、呂秀蓮就任第十屆正、副總統
(首次政黨輪替)
- 2003/12/31 公民投票法制定公布
- 2004/03/19 三一九槍擊事件
- 2004/03/20 總統大選 & 首次公投
(「反飛彈軍購案」與「兩岸協商案」均未獲通過)
- 2005/06/10 七次憲法增修條文公布(廢除國大，修憲由立法院提案，交公民複決)
- 2008/05/20 馬英九、蕭萬長就任第十二屆正副總統
(二次政權輪替)

貳、憲法變遷歷程

0. 憲法變遷概念

1. 立憲經過

- 1.1 1900 庚子事變後，民心思變，開始接受西方普世價值，立憲自救呼聲響起
- 1894 興中會成立（「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」）
- 1895 甲午戰敗（割讓台灣）
- 1896 頒佈詔書宣布變法（歷時 103 日失敗，戊戌政變）
- 1905 同盟會（驅除韃虜，恢復中華，創建民國，平均地權）
- 1.2 1911/10/10 武昌起義成功，各省響應。清廷公布「十九信條」，擬實行類似英國責任內閣制，以力挽狂瀾。惟革命怒潮澎湃，清廷旋即覆亡。
- 1.3 1911/10/13 各省都督代表聯合會議決「中華民國臨時政府組織大綱」21 條
- 1.4 1912/03/08 南京臨時政府參議院議決「臨時約法」56 條
- 1.5 1913/07/01 參眾兩院代表組成憲法起草委員會，後通過「天壇憲草」，旋遭袁世凱解散
- 1.6 1928 北伐成功，統一全國，1931/06/01 國民會議制定「訓政時期約法」
- 1.7 1936/05/05 「五五憲草」（8 章 147 條）
- 1.8 1946/01 政治協商會議（國民黨、民主同盟及共產黨等各黨派代表議定憲法草案 12 原則）

2. 「臨時條款」(四次增修，計十一項)

2.1 背景

- 動員戡亂(護憲內戰) → 戰時憲法
- 退守台灣 → 長期對峙(另類競爭)

2.2 成果

2.2.1 臨時條款第一項：

「總統在動員戡亂時期，為避免國家或人民遭遇緊急危難，或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議，為緊急處分，不受憲法第三十九或第四十三條所規定程序之限制。」

臨時條款第二項：

「前項緊急處分，立法院得依憲法第五十七條第二款規定之程序變更或廢止。」

Q Cf. 德國基本法 GG Xa 章 Verteidigungsfall (防衛情況) (§§ 115a~115l)

2.2.2 臨時條款第三項：

「動員戡亂時期，總統副總統得連選連任，不受憲法第四十七條連任一次之限制。」

Q 用意？

2.2.3 臨時條款第四項：

「動員戡亂時期，本憲政體制授權總統得設置動員戡亂機構，決定動員戡亂有關大政方針，並處理戰地政務。」

→ 設「國安會」及所屬「國安局」

Q 意義？

Ω 使總統得協調決策(動員戡亂有關大政方針)

並掌握情資

2.2.4 臨時條款第五項：

「總統為適應動員戡亂需要，得調整中央政府之行政機構、人事機構及其組織。」

→ 設置「行政院人事行政局」(101/02/06 更名「行政院人事行政總處」)

Q 用意？

2.2.5 臨時條款第六項：

「動員戡亂時期，總統得依下列規定，訂頒辦法充實中央民意代表機構，不受憲法第二十六條、第六十四條及第九十一條之限制：…

增加名額選出之國民大會代表，每六年改選，立法委員每三年改選，選監察委員每六年改選。」

Q 意義？

Ω 適時開放參政管道，維繫民主體制

Ω 創「行政保留」，以總統之「命令」取代「法律」甚或「憲法」！

2.3 動力

2.3.1 緊急應變（因應內戰）

2.3.2 鞏固統治（長期對峙）

Q 如何確保民主憲政(constitutional democracy)不致變質為憲政獨裁(constitutional dictatorship)？

3. 1991 一次憲改增修十條 (1991/05/01)

3.1 背景

威權體制 v. 憲政改革，以維憲政

釋字 31 → 解嚴(1987/07/15) →

野百合學生運動 (1990/03)：廢除萬年國會，回歸憲政體制 → 李登輝宣示「憲政改革」→ 釋字 261→ 國是會議（動員體制外的社會菁英）凝聚修憲共識

3.1.1 權變與不變

（釋字 31, 85, 117, 150, 259, 260, 261）

3.1.2 拒不宜誓與政治異議（釋字 199, 254）

3.2 動力

化解統治正當性（民主憲政）危機

3.3 成果

3.3.1 修憲指導原則：「一機關、兩階段」

3.3.2 通過增修條文 10 條，廢除臨時條款

- 重定新國會名額：增修 §§1~3
- 確定全面改選時程：增修 §5
- 承認兩岸分治現實：增修「前言」，增修 §10
國家統一綱領（80/02/23 訂頒，95/02/27 廢止）
- 臨時條款總統權力規定入憲
 - 緊急應變權：增修 §7（緊急命令）
 - 國安大政方針決定權：增修 §9（國安機構）

4. 1992 二次憲改續增定八條（1992/05/28）

4.1 背景

4.1.1 威權體制影響猶存

- 總統仍兼任執政黨主席
- 總統繼續保有臨時條款之授權（緊急命令、國家安全大政方針決定權）

4.1.2 國家認同問題公開化

- 「外來」政權 v. 「本土」政權

4.2 動力

4.2.1

順應民主潮流 隨著「國會全面改選」，「統治正當性危機」已然化解，民主化蔚為風潮

4.2.2

明確國家認同、拒絕一國兩制（國統綱領與「九二共識」）

4.3 成果

4.3.1 確立總統直選原則

- 選舉：增修 §12-I（自由地區全體人民）& II（方式）
- 任期：增修 §12-III（六年 → 四年）
- 罷免：增修 §12-IV（仍由國大罷免）

Q 何故？

4.3.2 台灣地區正式實施地方自治

- 增修 §17

Q 何以在總統直選前，先直選省長？

4.3.3 憲改列車啟動

- 監察院改制（自改變監委選任方式始）
- 活化國民大會（自賦予人事同意權始）

5. 1994 三次憲改重定增修十條 (1994/08/01)

5.1 背景

- 民氣可用
→ 經由「憲政改革」，推動「總統直選」
- 兩岸及國際情勢
香港回歸（1997）在即，反制「一國兩制」

5.2 動力

- 總統全民直選（擴大民主參與），鞏固兩岸分治（堅拒

「一國兩制」)

李登輝：九二共識 → 兩國論；

陳水扁：四不一沒有，一邊一國；

馬英九：互不承認主權，互不否認治權

蔡英文：承諾不變、善意不變（？）

5.3 成果

5.3.1 總統公民直選（增修 §2-I）

- 公民直選 v. 委任直選

Q 戲劇性轉折的意義？

Q 總統民選必然要改採「總統制」？

Q 政治 v. 法律邏輯？

- 建設性倒閣」插曲（增修 §2-III）

Q 借力使力？

Q 政府體制（憲法結構）走向：

總統制 v. 內閣制？

5.3.2 國大常設化

- 議長（增修 §1-VIII）

- 議事自主（增修 §1-IX）

- 任期（增修 §1-VI）

Q 為何縮短任期（6 年 → 4 年），與總統同？

6. 1997 四次憲改重定增修十一條（1997/07/21）

6.1 背景

- 首任民選總統誕生 民主民粹風潮起，
法治意識停滯不前
（只要我喜歡，有什麼不可以！）
- 民選總統 v. 民選省長

6.2 動力

6.2.1 強化民選總統權力

- 總統 v. 行政院長
- 總統 v. 省長

6.2.2 朝野（國、民兩黨）合作修憲

- 臨時條款：半總統制 →
- 1997 增修：弱勢總統制

6.3 成果

6.3.1 憲法增修條文第 3 條第 1 項：

「行政院院長由總統任命之。行政院院長辭職或出缺時，在總統未任命行政院院長前，由行政院副院長暫行代理。憲法第五十五條之規定，停止適用。」

Q 意義？

Ω 修正式內閣制下不絕如縷之「行政向立法負責」關係，從此斬斷！

6.3.2 憲法增修條文第 3 條第 2 項：

「行政院依左列規定，對立法院負責，憲法第五十七條之規定，停止適用：

- 一、行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。
- 二、行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達

十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。

三、立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」

Q 如上「西華協商」之政治意涵？其對於憲法結構之影響？

Q 政府體制／憲法結構（總統制 v. 半總統制）走向角力？

政黨妥協，各取所需，短多長空，影響未及深慮！
鞏固個人權力，抑或謀求長治久安？

6.3.3 憲法增修條文第 2 條第 2 項：

「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第三十七條之規定。」

→ 使總統得以全權任、免行政院長

→ 使行政院實際向總統負責

6.3.4 憲法增修條文第 9 條（凍／精／廢 省）

→ 省、縣二級制消失（中央直接統轄各縣市）

《對話憲法・憲法對話》2015

→ 縣市整併（「六都」之後？）

6.3.5 小結

中央（弱勢總統制）v. 地方（強大直轄市&弱小縣市）

7. 1999 五次憲改重定增修十一條（1999/09/15）

7.1 背景

- 食髓知味說？
- 政黨密會說？

7.2 動力

蘇南成爆內幕：兩國論為總統延任鋪路，《聯合報》2001/05/11。

趙賢明，《驚爆十三年：李登輝的恩怨情仇與是非功過》（2000）

7.3 成果

- 國大改制（完全由政黨比例代表組成，停止民選）
- 其時國大、立委任期配合展延

8. 2000 六次憲改重定增修十一條（2000/04/25）

8.1 背景

- 國大延任停選 → 民怨沸騰

8.2 動力

- 因應大法官釋字 499 號解釋
- 總統大選在即，快刀斬亂麻，避免旁生枝節

8.3 成果 國大改制為「任務型」國大，回歸制憲原點（國大無形化）

9. 2005 七次憲改重定增修十二條（2005/06/10）

9.1 背景

- 政治民主 → 台獨抉擇？

- 首次政黨輪替，新手上路，分裂多數，發展停滯

9.2 動力

- 國會改革（立法院為亂源所在，名額減半！）
- 獨立正名？

9.3 成果

9.3.1 增修第 1 條（廢除國大，還政於民）

- 增修第 2 條第 9 項（總統罷免：立院提案、公投複決）

Q 「國民主權」(popular sovereignty)原則確立，揚棄「權能區分」（國民大會主權）理論？

- 增修 §12（修憲：立法院提案 + 公投複決）

9.3.2 增修 §4（國會改造）

- 單一選區兩票制（73 席區域立委，6 席原住民立委，34 席不分區（政黨比例代表制）立委）
- 席次減半（225 席 → 113 席）
- 任期延長（3 年 → 4 年）
- 後續：釋字 721

參、回顧與前瞻

一、背景

Q 七次憲改為必然或偶然？

1. 中華民國憲法以權力分立為基礎的憲法結構，保存了民主法治的種子，時機成熟自然萌芽茁壯（對照兩岸發展即明）
2. 「開放社會」不可能自外於「世界潮流」

二、動力

1. 半世紀以來台灣地區經濟、教育、社會發展，積蓄動能

2. 兩岸與國際情勢的影響

- 堅持民主憲政體制（端視我等見識與決心，何忍妄自菲薄）
- 正視兩岸分治現實（中華民國憲法乃兩岸共創雙贏未來之基礎）

三、結果

1. 人民是七次「憲改」的最終贏家

1.1 憲法意識覺醒，憲法常識普及

Q 我們此刻正在締造歷史？

1.2 洞悉政治本質，辨明人性善惡

Q 當「聖君賢相」的期待幻滅，人民學習當家作主

2. 憲法內容更為進步

2.1 落實民主原則

- 國會定期改選
- 廢除國民大會

2.2 正視統治機能（打造符合台灣現實需要的憲法）

Q 如何化解「立法失序、行政無能」的困局？

“The Constitution is a *governing* document.”

2.3 展現主體意識

（坦然面對兩岸分治現實，維護中華民國在台灣主權獨立的憲法，伺機開展未來）

Q 近日兩岸關係發展的契機？面對革命先烈、民國先賢，何忍妄自菲薄？！

【學思策問】

- Q 中國百年民主憲政之路何以如此崎嶇？
Q 中華民國在台灣的「憲政改革」應如何評價？

【深度閱讀】

湯德宗，〈論九七修憲後的憲法結構 -- 憲改工程的另類選擇〉，
輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 1
～52（2014 年，增訂四版）。

Bruce Ackerman, *Higher Lawmaking*, in RESPONDING TO
IMPERFECTION: THE THEORY AND PRACTICE OF CONSTITUTIONAL
AMENDMENT 63 (Sanford Levinson ed., 1995).